



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MARIAALFONSA BONA Alias MARIA;
2. Tempat Lahir : Fatuknutu
3. Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 20 Agustus 1971
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Oerinbesi, RT/RW : 007/002, Desa Oerinbesi, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : YULIANA BALOK Alias YULI;
2. Tempat Lahir : Beol Topa
3. Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 09 Januari 1962
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Oekopa, RT/RW : 001/001, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa I atas nama MARIA ALFONSA BONA Alias MARIA ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa II atas nama YULIANA BALOK Alias YULI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Adelci J.A Teiseran, S.H., Juliana F. Silla, S.H. dan Theresia Nami Tamonob, S.H. Advokad/Penasihat Hukum yang berdomisili Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Yayasan Mitra Adidaya Kefamenanu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT/RW: 018/002, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.PID/ADV.POSKUM/III/2025, tanggal 14 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 52/LGS.SRT.KHS/X/2023/PN Kfm, tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MARIA ALFONSA BONA alias Maria dan terdakwa II YULIANA BALOK alias YULI bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta bersama-sama melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain " sebagaimana di maksud dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatuJaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing -masing selama 15 (lima belas) tahun di kurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kemeja warna dominan putih dengan garis coklat kotak -kotak;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah celana pendek warna dominan ungu dengan corak batik bunga
3. 1 (satu) buah sarung warna biru dan merah corak kotak-kotak ;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna Putih
5. 1 (satu) buah kaos leher bundar warna dominan coklat yang pada bagian depan terdapat tulisan “ jagung super hibrida Bisi 99 hasil melimpah untung bertambah”
6. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna dominan merah maroon yang pada bagian depan terdapat tulisan “Yeah Ok by” dan kedua lengan baju berwarna putih abu-abu

Di rampas untuk di musnahkan

7. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang terdapat tulisan “ROBOT RF 104 4GB” yang di dalamnya berisikan file MP4 Video ukuran 460.548KB dengan nama file 20250119-145947 yang menggambarkan pemeriksaan terhadap anak saksi atas nama Emanuel Veriyanto Olla.

Di satukan dengan berkas perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya: Memohon kepada Majelis Hakim untuk mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: No. Reg. Perkara : PDM-06/KEFAM/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 MARIA ALFONSA BONA Alias MARIA (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa 2 YULIANA BALOK Alias YULI (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di belakang Rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMALIUS SNOE tepatnya di dekat pohon Asam yang beralamat di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"orang yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yaitu korban MARIA BETE (selanjutnya dalam dakwaan di sebut korban) yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari korban yang keluar dari dalam rumah karena mendengar panggilan dari terdakwa I dan terdakwa II dan korban berjalan menuju kedua terdakwa yang berada di Pohon asam dengan jarak rumah korban dan pohon asam sekitar 136 (seratus tiga puluh enam) meter dan saat korban berjalan menuju kedua terdakwa anak saksi Emanuel Veriyanto Olla yang adalah cucu korban mengikuti korban keluar dari rumah tanpa sepengetahuan korban dan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla berdiri di samping kamar mandi milik korban tepatnya di dekat pohon bambu sambil melihat korban berjalan menuju kedua terdakwa dan bertemu dengan kedua terdakwa ;
- Bahwa benar anak saksi Emanuel Veriyanto Olla melihat korban bertemu dengan kedua terdakwa dan terjadi pertengkaran antara korban dan kedua terdakwa dan saat sedang bertengkar kemudian terdakwa II memeluk korban dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa II dan terdakwa I mencekik leher korban dengan tangan kanan terdakwa I dan terdakwa I melanjutkan dengan memukul kaki kiri korban dengan sebatang kayu yang sudah di pegang oleh terdakwa I sehingga membuat korban terjatuh dan saat korban terjatuh di tanah terdakwa I memukul tubuh korban dan terdakwa I menginjak perut korban dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa I mengangkat tubuh korban dengan cara mengangkat terdakwa I bagian kepala dan terdakwa II bagian kaki dan membawa korban di belakang kandang babi milik terdakwa II dan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla takut keberadaannya di ketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II langsung bersembunyi di belakang kamar mandi dan saat anak saksi mendengar suara saksi Emilius Snoe yang marah -marah anak saksi Emanuel Veriyanto Olla langsung berlari menuju ke rumahnya dan dalam perjalanan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla bertemu dengan bapaknya saksi Viderli Olla dan anak Emanuel Veriyanto Olla menceritakan apa yang di lihat oleh anak saksi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emanuel Veriyanto Olla kemudian saksi Videlis Olla dan anak saksi Videlis Olla berjalan menuju rumah Linmas untuk melaporkan kejadian yang di lihat oleh anak saksi Emanuel Veriyanto Olla;

➤ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang mengetahui bahwa korban sudah tidak berdaya dan berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menjaga korban dan terdakwa II pergi memberitahukan keluarga korban yaitu terdakwa II berjalan menuju ke rumah anak dari korban dan terdakwa II tidak masuk ke dalam rumah anak korban terdakwa II hanya berteriak di depan rumah anak korban dengan mengatakan “ Fitri, Videl dan saat itu yang keluar menemui terdakwa I adalah saksi Videlis Olla dan terdakwa II mengatakan “ datang dulu liat kamu punya mama, tadi kami berkelahi ko dia ada jatuh” lalu saksi Videlis Olla membalas dengan mengatakan “ tiap hari tidak urus kerja, urus hanya berkelahi saja” dan terdakwa II membalas kata - kata saksi Videlis Olla dengan mengatakan“ mari sudah saya duluan” dan saksi Videlis Olla membalas terdakwa II dengan mengatakan “ saya tidak ikut” dan saksi Videlis Olla langsung berjalan menuju sawah untuk memberitahukan suami dari korban Emalius Snoe dan saat dalam perjalanan menuju sawah saksi Videlis Olla bertemu dengan saksi Emalius Snoe dan saksi Videlis Olla mengatakan “ tiap hari kasi tinggal nenek sendiri, tadi mama Yuliana Balok (terdakwa II) ada datang kasi tahu saya bilang pi liat mama dulu karena dong ada berkelahi ko mama jatuh” dan saksi Emalius Snoe membalas dengan mengatakan “ tiap hari tidak urus kerja , urus berkelahi saja” dan saat tiba di rumah saksi Videlis Olla saksi Videlis Olla meminta agar saksi Emalius Snoe berjalan duluan ke rumah karena saksi Videlis Olla masih singgah rumah untuk tutup pintu rumah, dan saat saksi Videlis Olla mengikuti saksi Emilius Snoe di rumah Emilius Snoe dan saat belum sampai di rumah Emilius Snoe saksi Videlis Olla mendengar teriak dari Emilius Snoe dengan mengatakan “ Fitri,Videl, datang dulu, mama sudah mati “ dan saksi Videlis Olla mendengar suara saksi Emilius Snoe maka saksi Videlis Olla langsung ke rumah Linmas untuk melaporkan kejadian tersebut;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 459/Visum/RM/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kefamenanu yang telah di tanda tangani oleh Dokter Dewi Astuti Hasibuan, Mked (For),Sp.FM dengan kesimpulan: Diperiksa sesosok



jenazah dikenal jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia usia lima puluh delapan tahun, berwarna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, Panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter, perawakan sedang, rambut panjang berwarna hitam bercampur uban dan ikal. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada dahi, kelopak mata, leher, anggota gerak atas, anggota gerak bawah; Dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan resapan darah pada pembukaan kulit leher sisi kanan dan kiri, pada pembukaan tulang dada ditemukan patah pada iga sembilan, sepuluh dan sebelas dan menusuk organ limpa, ditemukan benjolan pada organ hati, Dari hasil pemeriksaan penunjang di dapatkan paru kiri menunjukkan dilatasi pembuluh darah dan fokus-fokus antarkosis, Pada hati terdapat massa tumor, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, dan pemeriksaan tambahan, disimpulkan perkiraan waktu kematian pasien adalah sekitar empat puluh delapan jam sampai delapan puluh empat jam dari saat pemeriksaan, penyebab kematian pasien adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan hambatan pada saluran nafas sehingga menyebabkan terhalangnya udara masuk ke dalam paru-paru sehingga mati lemas.

Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 MARIA ALFONSA BONA Alias MARIA (selanjutnya dalam dakwaan di sebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa 2 YULIANA BALOK Alias YULI (selanjutnya dalam dakwaan di sebut terdakwa II) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Belakang Rumah Saksi EMALIUS SNOE tepatnya di dekat pohon Asam yang beralamat di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan maut*" yaitu korban MARIA BETE (selanjutnya dalam dakwaan di sebut korban) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.



➤ Berawal dari korban yang keluar dari dalam rumah karena mendengar panggilan dari terdakwa I dan terdakwa II dan korban berjalan menuju kedua terdakwa yang berada di Pohon asam dengan jarak rumah korban dan pohon asam sekitar 136 (seratus tiga puluh enam) meter dan saat korban berjalan menuju kedua terdakwa anak saksi Emanuel Veriyanto Olla yang adalah cucu korban mengikuti korban keluar dari rumah tanpa sepengetahuan korban dan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla berdiri di samping kamar mandi milik korban tepatnya di dekat pohon bambu sambil melihat korban berjalan menuju kedua terdakwa dan bertemu dengan kedua terdakwa ;

➤ Bahwa benar anak saksi Emanuel Veriyanto Olla melihat korban bertemu dengan kedua terdakwa dan terjadi pertengkaran antara korban dan kedua terdakwa dan saat sedang bertengkar kemudian terdakwa II memeluk korban dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa II dan terdakwa I melihat korban sudah di peluk dari belakang oleh terdakwa II dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa I langsung mencekik leher korban dengan tangan kanan terdakwa I dan terdakwa I melanjutkan dengan memukul kaki kiri korban dengan sebatang kayu yang sudah di pegang oleh terdakwa I sehingga membuat korban terjatuh dan saat korban terjatuh di tanah terdakwa I memukul tubuh korban dan terdakwa I menginjak perut korban dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengangkat tubuh korban dengan cara mengangkat terdakwa I bagian kepala dan terdakwa II bagian kaki dan membawa korban di belakang kandang babi milik terdakwa II dan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla takut keberadaannya di ketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II langsung bersembunyi di belakang kamar mandi dan saat anak saksi mendengar suara saksi Emilius Snoe yang marah -marah anak saksi Emanuel Veriyanto Olla langsung berlari menuju ke rumahnya dan dalam perjalanan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla bertemu dengan ayahnya saksi Viderli Olla dan anak Emanuel Veriyanto Olla menceritakan apa yang di lihat oleh anak saksi Emanuel Veriyanto Olla kemudian saksi Videlis Olla dan anak saksi Videlis Olla berjalan menuju rumah Linmas untuk melaporkan kejadian yang di lihat oleh anak saksi Emanuel Veriyanto Olla;

➤ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menjaga korban dan terdakwa II pergi memberitahukan keluarga korban dan



terdakwa II berjalan menuju ke rumah anak dari korban dan sesampai di depan rumah anak dari korban terdakwa II tidak masuk ke dalam rumah anak dari korban terdakwa II hanya berteriak di depan rumah anak dari korban dengan mengatakan “fitri, Videl dan saat itu yang keluar menemui terdakwa I adalah saksi Videlis Olla (anak mantu dari korban) dan terdakwa II mengatakan “ datang dulu liat kamu punya mama, tadi kami berkelahi ko dia ada jatuh” lalu saksi Videlis Olla membalas dengan mengatakan “ tiap hari tidak urus kerja, urus hanya berkelahi saja” dan terdakwa II membalas kata - kata saksi Videlis Olla dengan mengatakan “ mari sudah saya duluan” dan saksi Videlis Olla membalas terdakwa II dengan mengatakan “ saya tidak ikut” dan saksi Videlis Olla langsung berjalan menuju sawah untuk memberitahukan suami dari korban Emalius Snoe dan saat dalam perjalanan menuju sawah saksi Videlis Olla bertemu dengan saksi Emalius Snoe dan saksi Videlis Olla mengatakan “ tiap hari kasi tinggal nenek sendiri, tadi mama Yuliana Balok (terdakwa II) ada datang kasi tahu saya bilang pi liat mama dulu karena dong ada berkelahi ko mama jatuh” dan saksi Emalius Snoe membalas dengan mengatakan “ tiap hari tidak urus kerja , urus berkelahi saja” dan saat tiba di rumah saksi Videlis Olla saksi Videlis Olla meminta agar saksi Emalius Snoe berjalan duluan ke rumah karena saksi Videlis Olla masih singgah rumah untuk tutup pintu rumah, dan saat saksi Videlis Olla mengikuti saksi Emilius Snoe di rumah Emilius Snoe dan saat belum sampai di rumah Emilius Snoe saksi Videlis Olla mendengar teriak dari Emilius Snoe dengan mengatakan “ Fitri,Videl, datang dulu, mama sudah mati “ dan saksi Videlis Olla mendengar suara saksi Emilius Snoe maka saksi Videlis Olla langsung ke rumh Linmas untuk melaporkan kejadian tersebut;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 459/Visum/RM/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kefamenanu yang telah di tanda tangani oleh Dokter Dewi Astuti Hasibuan, Mked (For),Sp.FM dengan kesimpulan: Diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia usia lima puluh delapan tahun, berwarna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, Panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter, perawakan sedang, rambut panjang berwarna hitam bercampur uban dan ikal. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada dahi, kelopak mata, leher, anggota gerak atas, anggota gerak bawah; Dari hasil pemeriksaan dalam,



ditemukan resapan darah pada pembukaan kulit leher sisi kanan dan kiri, pada pembukaan tulang dada ditemukan patah pada iga sembilan, sepuluh dan sebelas dan menusuk organ limpa, ditemukan benjolan pada organ hati, Dari hasil pemeriksaan penunjang di dapatkan paru kiri menunjukkan dilatasi pembuluh darah dan fokus-fokus antarkosis, Pada hati terdapat massa tumor, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, dan pemeriksaan tambahan, disimpulkan perkiraan waktu kematian pasien adalah sekitar empat puluh delapan jam sampai delapan puluh empat jam dari saat pemeriksaan, penyebab kematian pasien adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan hambatan pada saluran nafas sehingga menyebabkan terhalangnya udara masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas.

Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa 1 MARIA ALFONSA BONA Alias MARIA bersama-sama dengan Terdakwa 2 YULIANA BALOK Alias YULI pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Belakang Rumah Saksi EMALIUS SNOE tepatnya di dekat pohon Asam yang beralamat di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*", yaitu korban MARIE BETE (*selanjutnya dalam dakwaan di sebut korban*) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

➤ Berawal dari korban yang keluar dari dalam rumah karena mendengar panggilan dari terdakwa I dan terdakwa II dan korban berjalan menuju kedua terdakwa yang berada di Pohon asam dengan jarak rumah korban dan pohon asam sekitar 136 (seratus tiga puluh enam) meter dan saat korban berjalan menuju kedua terdakwa anak saksi Emanuel Veriyanto Olla yang adalah cucu korban mengikuti korban keluar dari rumah tanpa sepegetahuan korban dan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla berdiri di samping kamar mandi milik korban tepatnya di dekat pohon bambu

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melihat korban berjalan menuju kedua terdakwa dan bertemu dengan kedua terdakwa ;

➤ Bahwa benar anak saksi Emanuel Veriyanto Olla melihat korban bertemu dengan kedua terdakwa dan terjadi pertengkaran antara korban dan kedua terdakwa dan saat sedang bertengkar kemudian terdakwa II memeluk korban dari arah belakang dengan kedua tangan terdakwa II dan terdakwa I melihat korban sudah di peluk dari belakang oleh terdakwa II dan tidak bisa melakukan perlawanan kemudian terdakwa I langsung melakukan Penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban dengan tangan kanan terdakwa I dan terdakwa I melanjutkan dengan memukul kaki kiri korban dengan sebatang kayu yang sudah di pegang oleh terdakwa I sehingga membuat korban terjatuh dan saat korban terjatuh di tanah terdakwa I memukul tubuh korban dan terdakwa I menginjak perut korban dan setelah melakukan pennganiayaan terdakwa I dan terdakwa II mengangkat tubuh korban dengan cara mengangkat terdakwa I bagian kepala dan terdakwa II bagian kaki dan membawa korban di belakang kandang babi milik terdakwa II dan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla takut keberadaannya di ketahui oleh terdakwa I dan terdakwa II langsung bersembunyi di belakang kamar mandi dan saat anak saksi mendengar suara saksi Emilius Snoe yang marah -marah anak saksi Emanuel Veriyanto Olla langsung berlari menuju ke rumahnya dan dalam perjalanan anak saksi Emanuel Veriyanto Olla bertemu dengan bapaknya saksi Viderli Olla dan anak Emanuel Veriyanto Olla menceritakan apa yang di lihat oleh anak saksi Emanuel Veriyanto Olla kemudian saksi Videlis Olla dan anak saksi Videlis Olla berjakan menuju rumah Linmas untuk melaporkan kejadian yang di lihat oleh anak saksi Emanuel Veriyanto Olla;

➤ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menjaga korban dan terdakwa II pergi memberitahukan keluarga korban dan terdakwa II berjalan menuju ke rumah anak dari korban dan sesampai di deopan rumah anak dari korban terdakwa II tidak masuk ke dalam rumah anak dari korban terdakwa II hanya berteriak di depan rumah anak dari korban dengan mengatakan “ fitri, Videl dan saat itu yang keluar menemui terdakwa I adalah saksi Videlis Olla (anak mantu dari korban) dan terdakwa II mengatakan “ datang dulu liat kamu punya mama, tadi kami berkelahi ko dia ada jatuh” lalu saksi Videlis Olla membalas dengan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ tiap hari tidak urus kerja, urus hanya berkelahi saja” dan terdakwa II membalas kata - kata saksi Videlis Olla dengan mengatakan “ mari sudah saya duluan” dan saksi Videlis Olla membalas terdakwa II dengan mengatakan “ saya tidak ikut” dan saksi Videlis Olla langsung berjalan menuju sawah untuk memberitahukan suami dari korban Emalius Snoe dan saat dalam perjalanan menuju sawah saksi Videlis Olla bertemu dengan saksi Emalius Snoe dan saksi Videlis Olla mengatakan “ tiap hari kasi tinggal nenek sendiri, tadi mama Yuliana Balok (terdakwa II) ada datang kasi tahu saya bilang pi liat mama dulu karena dong ada berkelahi ko mama jatuh” dan saksi Emalius Snoe membalas dengan mengatakan “ tiap hari tidak urus kerja , urus berkelahi saja” dan saat tiba di rumah saksi Videlis Olla saksi Videlis Olla meminta agar saksi Emalius Snoe berjalan duluan ke rumah karena saksi Videlis Olla masih singgah rumah untuk tutup pintu rumah, dan saat saksi Videlis Olla mengikuti saksi Emilius Snoe di rumah Emilius Snoe dan saat belum sampai di rumah Emilius Snoe saksi Videlis Olla mendengar teriak dari Emilius Snoe dengan mengatakan “ Fitri,Videl, datang dulu, mama sudah mati “ dan saksi Videlis Olla mendengar suara saksi Emilius Snoe maka saksi Videlis Olla langsung ke rumah Linmas untuk melaporkan kejadian tersebut;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 459/Visum/RM/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kefamenanu yang telah di tanda tangani oleh Dokter Dewi Astuti Hasibuan, Mked (For),Sp.FM dengan kesimpulan: Diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia usia lima puluh delapan tahun, berwarna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, Panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter, perawakan sedang, rambut panjang berwarna hitam bercampur uban dan ikal. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada dahi, kelopak mata, leher, anggota gerak atas, anggota gerak bawah; Dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan resapan darah pada pembukaan kulit leher sisi kanan dan kiri, pada pembukaan tulang dada ditemukan patah pada iga sembilan, sepuluh dan sebelas dan menusuk organ limpa, ditemukan benjolan pada organ hati, Dari hasil pemeriksaan penunjang di dapatkan paru kiri menunjukkan dilatasi pembuluh darah dan fokus-fokus antarkosis, Pada hati terdapat massa tumor, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, dan pemeriksaan tambahan, disimpulkan perkiraan waktu kematian pasien



adalah sekitar empat puluh delapan jam sampai delapan puluh empat jam dari saat pemeriksaan, penyebab kematian pasien adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan hambatan pada saluran nafas sehingga menyebabkan terhalangnya udara masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas.

Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak atas nama EMANUEL VERIYANTO OLLA Alias VERI OLA didampingi orangtua atas nama FITRIANA AMTEME Alias FITRI pada pokoknya tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kematian Nenek Maria Bete yang merupakan Nenek Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Anak Saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Maria Alfonsa Bona dan Yuliana Balok yang merupakan tetangga dari Anak Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di belakang rumah nenek Anak Saksi dekat pohon asam yang beralamat di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya Anak Saksi berada di dalam rumah dan Nenek Maria Bete sedang berada di dalam dapur dan kemudian pada saat itu Anak Saksi ada mendengar teriakan dari luar oleh Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria dan Terdakwa II Yuliana balok Alias Yuli dengan mengatakan "Maria Bete" sehingga nenek Maria Bete berlari keluar dari dalam dapur dan menuju kearah Terdakwa II Yuliana Balok Alias Yuli yang sedang berdiri di dekat pohon asam;
- Bahwa pada saat Korban keluar untuk bertemu dengan para Terdakwa Anak Saksi ikut dari belakang namun Korban mengatakan kepada Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tunggu saya disitu”, namun Anak Saksi tetap mengikuti Korban dari belakang lalu Korban keluar untuk bertemu dengan para Terdakwa di depan rumah;

- Bahwa pada saat Korban keluar dari dalam rumah, Anak Saksi mendengar Korban mengatakan “mupeh/pemalas” kepada Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria;
- Bahwa saat itu Anak Saksi pun lalu keluar dari dalam rumah namun Anak Saksi hanya berdiri disamping kamar mandi dekat belahan bambu yang diberdirikan pada pohon jati saja dan melihat nenek Maria Bete berjalan menuju kearah Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria dan Terdakwa II Yuliana Balok Alias Yuli karena dipanggil oleh mereka;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria dan Terdakwa II Yuliana Balok Alias Yuli ada bertengkar dengan Korban Maria Bete, dan tidak lama kemudian Terdakwa II Yuliana Balok Alias Yuli memeluk Korban Maria Bete dari belakang dan kemudian Terdakwa I Maria Alfonsa Bona mencekik Korban Maria Bete dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah itu Korban Maria Bete terjatuh dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria memukul Korban pada kaki Korban menggunakan kayu dan menginjak perut Korban.
- Bahwa Anak Saksi takut dan berteriak “nenek” pada saat Korban Maria Bete terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok Alias Yuli dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona mengangkat Korban yang mana Terdakwa II Yuliana Balok alias Yuli memegang pada kaki sedangkan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona alias Maria mengangkat di kepala lalu di bawa ke belakang kandang babi milik Terdakwa II Yuliana balok alias Yuli;
- Bahwa benar Anak Saksi melihat para Terdakwa mengangkat Korban Maria Bete karena Korban sudah Diam dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa membawa Korban ke kandang babi, Anak Saksi berdiri di belahan bambu;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Anak Saksi langsung bersembunyi di belakang kamar mandi
- Bahwa pada saat itu bai langsung kembali ke rumah untuk ambil parang, bai kembali Terdakwa I Maria Alfonsa Bona alias Maria sudah melarikan diri;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi cerita pertama kali kepada Bapak Anak Saksi;
- Bahwa para Terdakwa dan Korban sudah sering bertengkar;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat itu Anak Saksi melihat kejadian tersebut dari belahan bambu;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok memukul Korban di kaki bagian kiri menggunakan tangan kanan;
- Bahwa waktu itu pukul pakai kayu lantoro berukuran besar ada memang di tempat kejadian dan pada saat itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria yang posisinya pegang kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu bai Emilius Snoe datang belum bawa memang parang;
- Bahwa bahwa pada saat kejadian Terdakwa I memakai baju merah campur putih sedangkan Terdakwa II Yulianna Balok alias Yuli Anak Saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan masih terang karena masih sore hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban adalah Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu situasinya sepi;
- Bahwa rumah para Terdakwa dekat dengan Korban Maria Bete;
- Bahwa yang tinggal di rumah Korban Maria Bete, ada 3 (tiga) orang adalah Bai, Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa kadang babi milik Terdakwa II Yuliana balok Alias Yuli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan dari Anak Saksi tersebut seluruhnya;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi atas nama EMALIUS SNOE Alias EMALIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kematian korban Maria Bete yang merupakan isteri dari Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Maria Bete Alias Maria sedangkan yang menjadi para Terdakwa adalah Maria Alfonsa Bona dan Yuliana Balok;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan MARIA BETE yang mana merupakan istri Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA dan Terdakwa II YULIANA BALOK yang merupakan tetangga Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun kejadian tersebut diceritakan oleh cucu Saksi yang bernama VERI kepada Saksi dan juga orang tuanya bertempat di rumah Saksi yang mana saat itu juga ada kedua orang tuanya dan juga ada petugas Kepolisian;
- Bahwa sesuai dengan cerita dari cucu Saksi yang bernama VERI OLA bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA saat itu istri Saksi dengan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona dan Terdakwa II Yuliana Balok ada bertengkar di belakang rumah Saksi tepatnya di dekat pohon asam, kemudian Terdakwa II YULIANA BALOK memeluk istri Saksi dari arah belakang lalu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA mencekik istri Saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga saat itu istri Saksi jatuh kemudian Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA memukul istri Saksi pada bagian kaki dengan menggunakan kayu dan kemudian menginjak perut istri Saksi, dan selanjutnya Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA dan Terdakwa II YULIANA BALOK lalu mengangkat istri Saksi kemudian membawanya menuju ke belakang kandang babi milik TERDAKWA II YULIANA BALOK dengan cara Terdakwa II YULIANA BALOK mengangkat pada kaki lalu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA mengangkat pada bagian kepala;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah Saksi dekat pohon Asam yang beralamat di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian tersebut terjadi istri Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan cucu Saksi yang bernama VERI OLA;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA saat itu Saksi berangkat keluar dari rumah untuk pergi menarik ternak Sapi milik Saksi di dekat sawah dan saat itu istri Saksi yang bernama MARIA BETE (korban) sedang duduk mengupas Asam di samping rumah Saksi dan cucu Saksi VERI OLA sedang bermain di dalam rumah, setelah Saksi selesai menarik Sapi dan memasukan sapi ke dalam kandang,
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 16.30 WITA selanjutnya Saksi berjalan kaki pulang kembali ke rumah dan dalam perjalanan pulang saat itu Saksi bertemu dengan menantu Saksi yang bernama VIDELIS OLA dan kemudian saat itu VIDELIS OLA mengatakan kepada Saksi bahwa "mama

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANA BALOK datang kasitau saya bilang mama ada berkelahi dengan YULIANA BALOK sekarang ada jatuh di kebun sana" lalu Saksi menjawab bahwa "tiap hari tidak urus kerja hanya urus berkelahi saja" ;

- Bahwa kemudian Saksi dan VIDELIS OLA sambil berjalan bersama pulang ke rumah dan saat melewati rumah VIDELIS OLA, saat itu VIDELIS OLA mengatakan bahwa "bapak dahulu, saya masih tutup pintu rumah, nanti saya ikut" lalu Saksi menjawab "iya" dan kemudian VIDELIS OLA lalu singgah di rumahnya sedangkan Saksi sendiri berjalan pulang ke rumah, saat sampai di rumah milik Saksi saat itu Saksi melewati samping rumah dan menuju ke arah belakang rumah saat itu setelah Saksi sampai di kandang babi milik;

- Bahwa Saksi melihat di belakang kandang babi milik Terdakwa II YULIANA BALOK saat itu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA sedang memangku kepala istri Saksi yang sedang tergeletak di tanah lalu Saksi mengatakan "itu kenapa?" lalu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA menjawab "kakak sudah mati" lalu Saksi mengatakan "kenapa mati?" lalu saat itu juga Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA lalu menurunkan kepala istri Saksi di tanah dan langsung berlari ke rumahnya dan kemudian Saksi lalu membalikan badan dan berteriak "VITRI, VIDEL, mari dulu mama sudah mati" dan saat itu karena Saksi emosi lalu Saksi pulang mengambil parang lalu memotong tumbuhan di sekitar halaman dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang datang melihat istri Saksi saat itu;

- Bahwa Saksi marah dan kembali ke rumah ambil parang, lalu Para Terdakwa langsung lari dan Saksi kembali para Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat kejadian;

- Bahwa pada saat Saksi datang dan melihat korban dalam kondisi di leher ada luka bekas kuku;

- Bahwa antara para Terdakwa dan korban sering rebut masalah batas tanah jarak rumah antara Terdakwa I Maria Alfonsa Bona dan rumah korban Maria Bete ± 5 (lima) meter;

- Bahwa para Terdakwa kakak beradik;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Maria Alfonsa Bona dan Terdakwa II Yuliana Balok terhadap istri Saksi yang bernama MARIA BETE adalah saat itu istri Saksi meninggal dunia;

- Bahwa jarak antara samping kamar mandi tempat cucu Saksi yang bernama VERI OLLA berdiri dengan pohon asam di belakang rumah Saksi tempat kejadian dimana cucu Saksi melihat kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar 40m (empat puluh) meter;



- Bahwa Saksi tahu meninggal karena Saksi melihat ada bekas cekik di leher korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan dari Saksi tersebut seluruhnya;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

3. Saksi atas nama VIDELIS OLLA Alias VIDEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kematian korban Maria Bete;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban MARIA BETE yang mana merupakan mama dari istri Saksi (mertua);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona dan Terdakwa II Yuliana Balok yang merupakan tetangga Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah mertua Saksi dekat pohon Asam yang beralamat di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi mendengar cerita tentang dari cerita Anak Saksi yang bernama Very Ola;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kejadian tersebut dari cerita Anak Saksi yang bernama VERI OLLA adalah awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA Anak Saksi sedang berada di dalam rumah dan mertua Saksi MARIA BETE sedang berada di dapur, kemudian saat itu Anak Saksi mendengar Terdakwa II YULIANA BALOK ada berteriak di luar rumah sehingga saat itu mertua Saksi keluar dari dalam dapur dan saat itu juga Anak Saksi VERI keluar dari dalam rumah namun hanya berdiri di samping kamar mandi dekat pohon jati yang disandarkan belahan bambu dan melihat neneknya MARIA BETE berjalan menuju ke arah Terdakwa II YULIANA BALOK di dekat pohon asam, setelah itu mereka sempat bertengkar mulut lalu kemudian Terdakwa II YULIANA BALOK langsung memeluk mertua Saksi MARIA BETE dari arah belakang dan kemudian Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA lalu mencekik mertua Saksi dengan menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu MARIA BETE terjatuh kemudian Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA memukul kaki MARIA BETE dengan kayu dan menginjak perut MARIA BETE dan selanjutnya Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA dan Terdakwa II YULIANA BALOK lalu mengangkat mertua Saksi MARIA BETE dengan cara TERDAKWA II YULIANA BALOK mengangkat pada kaki lalu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA mengangkat pada bagian kepala lalu dibawa ke belakang kandang babi milik Terdakwa II YULIANA BALOK, saat itu anak Saksi karena takut sehingga ia bersembunyi di samping kamar mandi sampai akhirnya bapak EMALIUS SNOE datang dan marah-marah di dekat rumah tersebut sehingga anak Saksi lalu berlari ke rumah Saksi yang jaraknya kurang lebih sekitar 200m (dua ratus meter) sampai akhirnya saat itu anak Saksi bertemu dengan Saksi dan bersama berjalan ke rumahnya Kepala Linmas;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA, saat itu Terdakwa II YULIANA BALOK ada mendatangi rumah Saksi yang mana saat itu Terdakwa II YULIANA BALOK berdiri di jalan depan rumah Saksi sambil berteriak "FITRI, VIDEL" saat itu Saksi yang berada di belakang rumah lalu pergi ke depan rumah dan melihat Terdakwa II YULIANA BALOK sedang berdiri di jalan depan rumah Saksi lalu Terdakwa II YULIANA BALOK mengatakan bahwa "datang dulu liat kamu punya mama, tadi kami berkelahi ko dia ada jatuh" lalu Saksi mengatakan "Tiap hari tidak urus kerja, urus hanya berkelahi saja" dan saat itu Terdakwa II YULIANA BALOK mengatakan "mari sudah, saya duluan (sambil berjalan kembali)" namun saat itu Saksi mengatakan "saya tidak ikut";

- Bahwa kemudian saat itu Saksi lalu berinisiatif pergi memanggil bapak mantu Saksi di sawah sehingga Saksi berjalan menuju ke arah sawah untuk bertemu dengan bapak mantu Saksi yang bernama EMALIUS SNOE, dan Saksi hanya bertemu dengan YULIANA BALOK disaat itu saja. Saat itu Saksi tidak pergi ke rumah mertua Saksi melainkan Saksi pergi memanggil bapak mantu Saksi EMALIUS SNOE di sawah, namun saat Saksi berjalan kurang lebih sekitar 200m (dua ratus meter) saat itu Saksi bertemu dengan bapak mantu Saksi dan Saksi mengatakan "tiap hari kasi tinggal nenek sendiri, tadi mama YULIANA BALOK ada datang kasitahu saya bilang pi liat mama dulu karena dong ada berkelahi ko mama ada jatuh"

- Bahwa kemudian saat itu bapak mantu Saksi mengatakan bahwa "tiap hari tidak urus kerja, urus berkelahi saja (sambil berjalan pulang)" dan saat setelah Saksi dan EMALIUS SNOE sampai di depan rumah Saksi saat itu

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu mengatakan kepada bapak mantu Saksi bahwa "bapak duluan, saya singgah rumah untuk tutup pintu dulu" sehingga bapak EMALIUS SNOE berjalan terus menuju ke rumah mereka

- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan anak Saksi VERI OLLA di jalan yang mana setelah Saksi mendengar teriakan tersebut tidak lama kemudian anak Saksi yang bernama VERI OLLA berlari ke arah Saksi yang sementara hendak berjalan untuk pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Linmas;
- Bahwa saat itu Terdakwa II YULIANA BALOK memakai baju kaos coklat lengan panjang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban adalah saat itu korban meninggal dunia;
- Bahwa saat itu menurut penyampaian dari bapak EMALIUS SNOE bahwa saat bapak EMALIUS SNOE tiba di belakang rumah tepatnya di belakang kandang babi milik Terdakwa II YULIANA BALOK, saat itu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA sedang memangku kepala korban namun karena saat itu bapak EMALIUS SNOE marah-marah sehingga Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA lalu melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II YULIANA BALOK sering bertengkar mulut dengan korban karena masalah batas tanah antara rumah Terdakwa II YULIANA BALOK dan rumahnya mertua Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Yuliana Balok datang memberitahukan Saksi ada duduk di depan rumah;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan Terdakwa II Yuliana Balok dengan jelas;
- Bahwa para Terdakwa memiliki hubungan keluarga yakni kakak adik kandung;
- Bahwa jarak antara samping kamar mandi tempat anak Saksi yang bernama VERI OLLA berdiri dengan pohon asam di belakang rumah mertua Saksi tempat kejadian dimana anak Saksi melihat kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar 40m (empat puluh meter);
- Bahwa saat ditunjukan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah baju kemeja warna dominan putih dengan garis kotak-kotak;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna dominan ungu dengan corak batik bunga;
 - c) 1 (satu) buah sarung warna campuran biru dan merah corak kotak-kotak;
 - d) 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan tersebut yang mana merupakan milik korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan dari Saksi tersebut seluruhnya;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

4. Saksi atas nama FITRIANA AMTEME Alias FITRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kematian korban Maria Bete yang merupakan Ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona dan Terdakwa II Yuliana Balok yang merupakan tetangga Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah orang tua Saksi dekat pohon Asam yang beralamat di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA anak Saksi yang bernama VERI OLLA sedang berada di dalam rumah sedangkan mama Saksi MARIA BETE sedang berada di dalam dapur, kemudian saat itu anak Saksi mendengar Terdakwa II YULIANA BALOK ada berteriak di luar rumah dengan mengatakan "Maria Bete" sehingga saat itu mama Saksi keluar dari dalam dapur dan saat itu juga anak Saksi yang bernama VERI OLA keluar dari dalam rumah namun hanya berdiri di samping kamar mandi dekat pohon jati yang disandarkan belahan bambu dan melihat neneknya MARIA BETE berjalan menuju ke arah Terdakwa II YULIANA BALOK di dekat pohon Asam, setelah itu mereka sempat bertengkar mulut lalu kemudian Terdakwa II YULIANA BALOK langsung memeluk mama Saksi MARIA BETE dari arah belakang dan kemudian Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA lalu mencekik mama Saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga saat itu mama Saksi terjatuh lalu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA memukuli kaki mama Saksi dengan kayu dan menginjak perut mama Saksi, dan selanjutnya Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA dan Terdakwa II YULIANA BALOK lalu mengangkat mama MARIA BETE lalu membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke belakang kandang babi milik Terdakwa II YULIANA BALOK, saat itu anak Saksi karena takut sehingga ia bersembunyi di samping kamar mandi sampai akhirnya bapak Saksi yang bernama EMALIUS SNOE datang dan marah-marah di dekat rumah tersebut sehingga anak VERI OLLA lalu berlari ke rumah Saksi lalu bertemu dengan suami Saksi VIDELIS OLLA di jalan dan kemudian anak Saksi bersama dengan suami Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Linmas;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi diceritakan tentang kejadian tersebut dari cerita anak Saksi yang bernama VERI OLLA;

- Bahwa saat suami Saksi dan anak Saksi VERI OLLA pergi ke rumahnya kepala Linmas, sebelumnya mereka bertemu dengan Saksi di jalan dekat jembatan saat Saksi berjalan pulang dari sawah menuju ke rumah dan saat itu suami Saksi mengatakan bahwa "FITRI cepat itu mama ada berkelahi dengan mama YULIANA BALOK, mama ada jatuh" dan kemudian Saksi lalu berjalan pulang dan suami serta anak Saksi pergi ke rumahnya Kepala Linmas untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah sampai di rumah saat itu Saksi melihat sudah banyak orang dan mama Saksi dalam keadaan tergeletak di atas tanah di belakang kandang babi milik Terdakwa II YULIANA BALOK;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA maupun Terdakwa II YULIANA BALOK;

- Bahwa sesuai dengan yang diceritakan oleh anak VERI OLLA bahwa baju yang digunakan oleh Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA dan Terdakwa II YULIANA BALOK, saat kejadian tersebut terjadi yaitu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA mengenakan baju merah campur putih sedangkan baju yang digunakan oleh Terdakwa II YULIANA BALOK Saksi tidak tahu;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban adalah saat itu korban meninggal dunia;

- Bahwa saat itu menurut penyampaian dari bapak Saksi yang bernama EMALIUS SNOE bahwa saat bapak Saksi tiba di belakang rumah tepatnya di belakang kandang babi milik Terdakwa II YULIANA BALOK dan pada saat itu Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA sedang memangku kepala mama Saksi namun karena saat itu bapak Saksi marah-marah sehingga Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA lalu melarikan diri dan saat itu mama Saksi sudah meninggal dunia;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II YULIANA BALOK sering bertengkar mulut dengan mama Saksi karena masalah batas tanah antara rumah Terdakwa II YULIANA BALOK dan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat jenazah korban ada bekas cekik dan pukul di wajah korban akan tetapi Saksi tidak hitung berapa banyak;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara samping kamar mandi tempat anak Saksi yang bernama VERI OLLA berdiri dengan pohon asam di belakang rumah mertua Saksi tempat kejadian dimana anak Saksi melihat kejadian tersebut adalah $\pm$ 40m (empat puluh) meter;
- Bahwa saat ditunjukan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah baju kemeja warna dominan putih dengan garis kotak-kotak;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna dominan ungu dengan corak batik bunga;
 - c) 1 (satu) buah sarung warna campuran biru dan merah corak kotak-kotak;
 - d) 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukan tersebut yang mana merupakan milik korban;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan tanah tersebut belum ada penyelesaiannya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari tanggal dan tahun para Terdakwa dan korban bertengkar, namun kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah bertengkar tidak ada upaya untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan dari Saksi tersebut seluruhnya;

Terhadap keberatan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria :

- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria dipanggil dan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Korban Maria Bete meninggal di belakang kandang babi Terdakwa II Yuliana Balok;
- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria belum pernah di Hukum atau di Pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dugaan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I Maria Alfonsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bona Alias Maria tersebut dan keterangan yang Saksi korban sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria kenal karena tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Maria Bete (Almh);
- Bahwa korban ditemukan telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di belakang rumahnya Terdakwa II Yuliana Balok tepatnya di belakang kandang babi milik Terdakwa II Yuliana Balok;
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia adalah Terdakwa II Yuliana Balok dan setelah itu barulah Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menemukan korban, hanya Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria dan Terdakwa II Yuliana Balok yang menemukan korban MARIA BETE dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga korban Maria Bete meninggal dunia saat itu;
- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak tahu apakah korban memiliki riwayat penyakit sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria bangun pagi sekitar pukul 05.30 WITA lalu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria beraktivitas tidak lama kemudian Terdakwa II Yuliana Balok datang ke rumah Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria dan mengatakan "ikun, kita pergi petik asam" lalu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria mengatakan "ini hari saya berhenti dulu, saya mau tidur" dan saat itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria ada melihat korban MARIA BETE sedang berjalan melewati jalan umum depan rumah Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria membawa satu ember besar menuju ke mata air O'amaunu, dan setelah itu Terdakwa II Yuliana Balok lalu pulang kembali ke rumahnya dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria duduk di dalam rumah dan mengupas asam, dan saat Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria mengantuk Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria lalu tidur.
- Bahwa kemudian Setelah Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria bangun tidur sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria lalu menuju ke hutan yang ada di belakang rumah untuk mencari kayu api dan setelah mendapatkan kayu api, tidak lama kemudian Terdakwa I Maria

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsa Bona Alias Maria mendengar Terdakwa II Yuliana Balok berteriak dengan mengatakan "ikun, datang dulu ini kita punya kakak ada mati disini"

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria mengatakan "ini kenapa?" lalu Terdakwa II Yuliana Balok mengatakan "pegang kita punya kakak dulu, kita punya kakak sudah mati" dan kemudian Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria pun duduk dan pangku kepala korban MARIA BETE dan setelah itu Terdakwa II Yuliana Balok mengatakan "saya pergi panggil keluarga dulu dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria menjawab "pergi panggil sudah, saya jaga kita punya kakak" lalu Terdakwa II Yuliana Balok berjalan melewati rumahnya lalu melewati jalan umum menuju ke rumah keluarganya korban Maria Bete yang jaraknya $\pm 100m$ (seratus) meter, dan saat itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria sedang pangku kepala korban;

- Bahwa Kemudian sekitar ± 30 (tiga puluh) menit kemudian bapak EMALIUS SNOE datang, saat masih berada di rumahnya EMALIUS SNOE berteriak dengan mengatakan "Farel, Gio, Veri, kamu punya nenek sudah mati disini" dan mendengar itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria lalu meletakkan kepala korban

- Bahwa pada saat suaminya korban datang Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria lari karena suaminya korban datang bawa parang sehingga Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria takut dan lari;

- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria berjalan menuju ke rumah, dan sampai di rumah Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria lalu menyalakan lampu pelita, menutup ternak ayam, lalu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria duduk di samping rumah, lalu saat itu FITRIANA AMTEME mendatangi rumah Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria dan bertemu dengan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria lalu FITRIANA AMTEME mengatakan "liso (yang artinya: mama kecil), ini hari kamu dengan saya punya mama bagaimana" lalu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria menjawab "saya tidak tahu anak"

- Bahwa kemudian FITRIANA AMTEME kembali ke rumahnya, dan setelah itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria lalu menutup pintu pagar dan duduk diam di dalam rumah, dan karena Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria melihat situasi di luar sudah banyak orang dan berteriak dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria mendengar ada yang melempar rumahnya Terdakwa II Yuliana Balok sehingga Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria lalu mengunci pintu rumah lalu berjalan menuju ke rumahnya

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakap LEONARDUS TABESI di Desa Oerinbesi, dan setibanya di rumahnya LEONARDUS TABESI saat itu sudah ada Terdakwa II Yuliana Balok disitu. Pada sekitar kurang lebih pukul 21.00 WITA, saat itu petugas Kepolisian mendatangi rumahnya LEONARDUS TABESI lalu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria bersama dengan Terdakwa II Yuliana Balok dibawa menuju ke kantor Polres TTU;

- Bahwa saat itu korban memakai baju kemeja putih kotak-kotak dengan sarung warna biru campur merah sedangkan Terdakwa II Yuliana Balok memakai celana pendek dan baju kaos warna cokelat lengan panjang;
- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria dan korban bertetangga;
- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak pernah bermasalah dengan korban;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna dominan putih dengan garis kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana pendek warna dominan ungu dengan corak batik bunga;
- 1 (satu) buah sarung warna campuran biru dan merah corak kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

yang mana Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria kenal dengan baju dan sarung yang ditunjukkan tersebut yang mana milik dari korban saat ditemukan meninggal dunia, sedangkan celana pendek dan celana dalam tersebut Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak kenal.

- Bahwa posisi dari korban pada saat Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria temukan meninggal dunia adalah korban tidur tergeletak di atas tanah di belakang kandang babi milik Terdakwa II Yuliana Balok dengan posisi agak miring yang mana kepalanya mengarah ke jalan setapak dan posisi kaki mengarah ke kintal/kebun dari korban MARIA BETE;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria bertemu dengan korban Maria Bete pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA saat korban Maria Bete pergi menimba air di Mata Air O'amaunu, Desa Oerinbesi, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Saat itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria ada bercerita dengan korban MARIA BETE yang mana saat itu korban MARIA BETE ada

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa "kita nanti capek untuk timba air karena jauh" lalu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria mengatakan "tidak apa-apa" dan korban MARIA BETE terus mengeluhkan tentang jauhnya air sehingga Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria hanya menjawabnya saja bahwa "tidak apa-apa yang penting ada untuk makan minum". Saat itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak bertengkar dengan korban MARIA BETE melainkan hanya berkomunikasi biasa saja;

- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak tahu apakah pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, korban MARIA BETE ada bertengkar dengan Terdakwa II Yuliana Balok;

- Bahwa saat Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria paku kepala korban MARIA BETE, saat itu korban MARIA BETE tidak bernapas lagi;

- Bahwa umur Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria saat ini 54 (lima puluh empat) tahun;

- Bahwa pendengaran Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria masih baik karena Terdakwa II Yuliana Balok berteriak kuat;

- Bahwa pada saat di tangkap polisi Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak melakukan perlawanan karena mengikuti aturan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak datang untuk melayat untuk korban karena takut dengan keluarga korban;

- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak melihat ada luka-luka di tubuh atau wajah korban;

- Bahwa setahu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria, Terdakwa II Yuliana Balok ada memiliki permasalahan dengan korban MARIA BETE mengenai batas tanah antara tanahnya korban MARIA BETE dengan tanahnya Terdakwa II Yuliana Balok karena mereka hanya bersebelahan rumah saja, namun setahu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria permasalahan tersebut sudah ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok merupakan kakak kandung dari Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria ;

- Bahwa rumahnya Terdakwa II Yuliana Balok sejajar dengan rumahnya korban MARIA BETE dengan jaraknya $\pm 7m$ (tujuh) meter;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak melihat Very Ola;

- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria tidak memukul korban dan anak Saksi berbohong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria melihat korban sudah meninggal dunia dan sudah tergeletak di tanah dan di pangku oleh Terdakwa II Yuliana Balok;
- Bahwa Terdakwa I Maria Alfonsa Bona Alias Maria melihat wajah korban namun tidak melihat luka-luka dan memar di wajah korban;
- Bahwa suami korban potong Terdakwa II Yuliana Balok punya kursi 2 (dua) buah;
- Bahwa korban dan suaminya sering bertengkar;
- Bahwa korban dan suaminya bertengkar soal masalah rumah tangga;

Keterangan Terdakwa II Yuliana Balok Alias Yuli :

- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok dipanggil dan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Korban Maria Bete meninggal di belakang kandang babi milik Terdakwa II Yuliana Balok;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok belum pernah di Hukum atau di Pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian dan keterangan yang Saksi korban sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok kenal dengan Terdakwa II Yuliana Balok karena tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Maria Bete (Almh);
- Bahwa korban ditemukan telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa II Yuliana Balok tepatnya di belakang kandang babi milik Terdakwa II Yuliana Balok;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga korban Maria Bete meninggal dunia saat itu dan tidak tahu apakah korban memiliki riwayat penyakit sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Yuliana Balok bertemu dengan korban pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA saat korban lewat depan rumahnya lalu mengatakan kepada Terdakwa II Yuliana Balok "saya minta air panas dulu, kalau ada dengan sirih pinang sepotong kasi saya dulu" lalu Terdakwa II Yuliana Balok mengatakan "saya tidak ada sirih pinang karena ini hari saya juga kosong" yang mana saat itu korban ada memegang gayung sehingga Terdakwa II Yuliana Balok mengambil termos lalu menuangkan air panas pada gayung tersebut dan setelah Terdakwa II Yuliana

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balok menuangkan air panas lalu korban mengatakan "terima kasih adik" lalu korban kembali ke rumahnya. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa II Yuliana Balok lalu membersihkan rumput;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Yuliana Balok lalu pergi ke kebun Terdakwa II Yuliana Balok untuk memetik kacang Turis untuk dicampur pada jagung, setelah Terdakwa II Yuliana Balok selesai memetik kacang Turis lalu Terdakwa II Yuliana Balok membalikan badan untuk pulang kembali ke rumah dan saat itulah baru Terdakwa II Yuliana Balok melihat korban sudah tergeletak di atas tanah tepatnya di belakang kandang babi milik Terdakwa II Yuliana Balok lalu Terdakwa II Yuliana Balok menghampirinya dan Terdakwa II Yuliana Balok lalu pangku kepala korban;

- Bahwa posisi tergeletak di atas tanah di belakang kandang babi milik Terdakwa II Yuliana Balok dengan posisi agak miring yang mana kepalanya mengarah ke jalan setapak dan posisi kaki mengarah ke kintal/kebun dari korban;

- lalu Terdakwa II Yuliana Balok mengatakan "kakak Bet, kakak Bet" yang mana saat itu korban sudah tidak bernapas lagi sehingga Terdakwa II Yuliana Balok lalu berteriak memanggil Terdakwa I Maria Alfonsa Bona dengan mengatakan "ikun, mari dulu" dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona berteriak membalas panggilan Terdakwa II Yuliana Balok dengan mengatakan "saya istirahat dulu, masih capek"

- bahwa kemudian Terdakwa II Yuliana Balok mengatakan "datang dulu, ini orang ada jatuh disini" dan tidak lama kemudian barulah Terdakwa I Maria Alfonsa Bona datang dan bertemu dengan Terdakwa II Yuliana Balok lalu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona mengatakan "ini kenapa?" lalu Terdakwa II Yuliana Balok mengatakan "pegang kita punya kakak dulu, kita punya kakak sudah mati" dan lalu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona pangku kepala korban dan setelah itu Terdakwa II Yuliana Balok mengatakan "saya pergi panggil keluarga dulu" dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona menjawab "pergi panggil sudah, saya jaga kita punya kakak" lalu Terdakwa II Yuliana Balok berjalan melewati antara rumah Terdakwa II Yuliana Balok dan rumah korban dan melewati jalan umum dan menuju ke rumah keluarganya korban yang jaraknya $\pm 100\text{m}$ (seratus) meter;

- bahwa Terdakwa II Yuliana Balok ada berteriak dengan mengatakan "Fitri, Videl, datang dulu itu kamu punya mama ada mati" dan saat itu Terdakwa II Yuliana Balok ada melihat RANO dan VIDEL namun saat itu Terdakwa II Yuliana Balok hanya melihat RANO dan VIDEL keluar dari dalam rumah dan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Yuliana Balok tidak berkomunikasi secara langsung dengan mereka melainkan hanya teriak saja;

- bahwa kemudian Terdakwa II Yuliana Balok melihat RANO dan VIDEL lalu Terdakwa II Yuliana Balok kembali ke rumah Terdakwa II Yuliana Balok dan setelah Terdakwa II Yuliana Balok sampai di rumahnya, Terdakwa II Yuliana Balok hanya lalu mendengar suara EMALIUS SNOE namun Terdakwa II Yuliana Balok tidak mendengar jelas apa yang dikatakan dan tidak lama kemudian Terdakwa I Maria Alfonsa Bona datang dan mengatakan kepada Terdakwa II Yuliana Balok bahwa "kakak, saya pergi tutup saya punya ayam dulu" dan setelah itu karena orang sudah banyak yang datang sehingga Terdakwa II Yuliana Balok pun lalu pergi ke rumahnya LEONARDUS TABESI di rumahnya di Desa Oerinbesi sampai akhirnya petugas Kepolisian datang membawa Terdakwa II Yuliana Balok dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona ke kantor Polres TTU;

- Bahwa saat itu di rumahnya korban tidak ada orang sehingga Terdakwa II Yuliana Balok dan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona tidak memanggil dan mendatangi rumahnya korban untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa saat itu korban memakai baju kemeja putih kotak-kotak dengan sarung warna biru campur merah sedangkan Terdakwa II Yuliana Balok memakai celana pendek dan baju kaos warna coklat lengan panjang;

- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok dan korban bertetangga;

- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok pernah memiliki permasalahan dengan korban tentang batas tanah antara Terdakwa II Yuliana Balok dengan tanah milik korban yang mana saat itu terjadi sudah lama dan Terdakwa II Yuliana Balok sudah lupa tahun berapa dan permasalahan tersebut belum ada titik temu atau perdamaian;

- Bahwa alasan Terdakwa II Yuliana Balok pergi ke rumahnya LEONARDUS TABESI karena saat itu Terdakwa II Yuliana Balok melihat suami korban sudah memotong tanaman di sekitar dan juga ada mencari Terdakwa II Yuliana Balok sehingga Terdakwa II Yuliana Balok melarikan diri ke rumahnya LEONARDUS TABESI untuk mengamankan diri;

- Bahwa semua keterangan Saksi salah dan tidak benar;

- Bahwa saat ditunjukan kepada Terdakwa II Yuliana Balok berupa:

1. 1 (satu) buah baju kemeja warna dominan putih dengan garis kotak-kotak;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna dominan ungu dengan corak batik bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sarung warna campuran biru dan merah corak kotak-kotak;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- yang mana Terdakwa II Yuliana Balok kenal dengan baju dan sarung yang ditunjukkan tersebut yang mana milik dari korban saat ditemukan meninggal dunia, sedangkan celana pendek dan celana dalam tersebut Terdakwa II Yuliana Balok tidak kenal.
- Bahwa posisi dari korban saat Terdakwa II Yuliana Balok temukan meninggal dunia adalah tidur
- Bahwa antara korban dan Terdakwa II Yuliana Balok tidak ada masalah;
- Bahwa umur Terdakwa II Yuliana Balok saat ini 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa pendengaran Terdakwa II Yuliana Balok masih baik dan masih bisa dengar;
- Bahwa tempat kejadian tersebut sepi dan jarang orang lewat karena hanya jalan setapak saja;
- Bahwa pada saat di tangkap polisi Terdakwa II Yuliana Balok tidak melakukan perlawanan karena mengikuti aturan;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok tidak melihat ada luka-luka di tubuh atau wajah korban;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban MARIA BETE sehingga MARIA BETE meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok dengan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona merupakan adik kandung dari Terdakwa II Yuliana Balok;
- Bahwa rumahnya Terdakwa II Yuliana Balok sejajar dengan rumahnya korban MARIA BETE dengan jaraknya $\pm 7m$ (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga korban meninggal dunia saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Yuliana Balok tidak melihat Very Ola;
- Bahwa Terdakwa II Yuliana Balok tidak memukul korban dan anak Saksi berbohong;
- Bahwa setelah Terdakwa II Yuliana Balok panggil keluarga korban dan orang-orang kampung, Terdakwa II Yuliana Balok tidak kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa korban dan suaminya bertengkar soal masalah rumah tangga;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (A De Charge) dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (3) Undang-undang 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat yakni berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 459/Visum/RM/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kefamenanu yang telah di tanda tangani oleh Dokter Dewi Astuti Hasibuan, Mked (For), Sp.FM dengan kesimpulan: Diperiksa sesosok jenazah dikenal jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia usia lima puluh delapan tahun, berwarna kulit sawo matang, keadaan gizi baik, Panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter, perawakan sedang, rambut panjang berwarna hitam bercampur uban dan ikal. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada dahi, kelopak mata, leher, anggota gerak atas, anggota gerak bawah; Dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan resapan darah pada pembukaan kulit leher sisi kanan dan kiri, pada pembukaan tulang dada ditemukan patah pada iga sembilan, sepuluh dan sebelas dan menusuk organ limpa, ditemukan benjolan pada organ hati, Dari hasil pemeriksaan penunjang di dapatkan paru kiri menunjukkan dilatasi pembuluh darah dan fokus-fokus antarkosis, Pada hati terdapat massa tumor, Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, dan pemeriksaan tambahan, disimpulkan perkiraan waktu kematian pasien adalah sekitar empat puluh delapan jam sampai delapan puluh empat jam dari saat pemeriksaan, penyebab kematian pasien adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan hambatan pada saluran nafas sehingga menyebabkan terhalangnya udara masuk ke dalam paru-paru sehingga mati lemas.

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa , dimana Saksi- Saksi dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kemeja warna dominan putih dengan garis coklat kotak-kotak ;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna dominan ungu dengan corak batik bunga
3. 1 (satu) buah sarung warna biru dan merahcorak kotak-kotak ;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna Putih



5.1 (satu) buah kaos leher bundar warna dominan coklat yang pada bagian depan terdapat tulisan “ jagung super hibrida Bisi 99 hasil melimpah untung bertambah”

6.1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna dominan merah maroon yang pada bagian depan terdapat tulisan “Yeah Ok by” dan kedua lengan baju berwarna putih abu-abu

7.1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang terdapat tulisan “ROBOT RF 104 4GB” yang di dalamnya berisikan file MP4 Video ukuran 460.548KB dengan nama file 20250119-145947 yang menggambarkan pemeriksaan terhadap anak saksi atas nama Emanuel Veriyanto Olla.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa , dimana Saksi- Saksi dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA. bertempat kejadian di belakang rumah saksi Emalius Snoe, dekat pohon asam, Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT;
2. Bahwa benar berawal dari Terdakwa I Maria Alfonsa Bona dan Terdakwa II Yuliana Balok memanggil Korban Maria Bete Maria Bete, kemudian terjadi pertengkaran antara Korban Maria Bete dan kedua terdakwa;
3. Bahwa benar Terdakwa II Yuliana Balok memeluk Korban Maria Bete dari belakang kemudian Terdakwa I Maria Alfonsa Bona mencekik Korban Maria Bete menggunakan tangan kanan, lalu memukul kaki Korban Maria Bete dengan kayu lantoro dan menginjak perut Korban Maria Bete;
4. Bahwa benar kemudian Korban Maria Bete terjatuh, tidak bergerak lagi setelah kejadian seketika itu Korban Maria Bete diangkat oleh para terdakwa ke belakang kandang babi milik dengan cara Terdakwa I mengangkat bagian kepala dan Terdakwa II mengangkat bagian kaki;
5. Bahwa benar kemudian Saksi Videlis Olla Alias Videl yang saat itu berada di belakang rumah lalu pergi ke depan rumah dan melihat Terdakwa II



Yuliana Balok sedang berdiri di jalan depan rumah Saksi lalu Terdakwa II Yuliana Balok memerintahkan untuk melihat Korban Maria Bete dengan mengatakan bahwa "datang dulu liat kamu punya mama, tadi kami berkelahi ko dia ada jatuh" ;

6. Bahwa benar Saksi Emalius Snoe tiba di belakang rumah tepatnya di belakang kandang babi milik Terdakwa II Yuliana Balok, saat itu Terdakwa I Maria Alfonsa Bona sedang memangku kepala Korban Maria Bete namun karena saat itu Saksi Emalius Snoe marah-marrah sehingga Terdakwa I Maria Alfonsa Bona lalu melarikan diri;

7. Bahwa benar Korban atas nama Maria Bete meninggal dunia dan ditemukan terdapat luka cekik dileher;

8. Bahwa benar penyebab kematian pasien adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan hambatan pada saluran nafas sehingga menyebabkan terhalangnya udara masuk ke dalam paru-paru sehingga mati lemas;

9. Bahwa benar pernah ada konflik antara Korban Maria Bete dan kedua terdakwa terkait batas tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam ajaran hukum pidana seseorang dapat dipidana harus memenuhi syarat- syarat pemidanaan yang dalam hal ini terdiri dari 2 (dua) syarat yaitu telah melakukan tindak pidana/perbuatan pidana yang dalam artian perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik atau pasal yang didakwakan dan adanya pertanggungjawaban pidana yang dalam artian adanya kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa (*geen straf zonder schuld*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur delik yang didakwakan kepadanya sebagaimana telah ditentukan dalam Undang- undang dan apakah ada unsur kesalahan dalam diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang bahwa Perbuatan Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative sebagaimana diatur dan diancam pidana KESATU Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ATAU KEDUA Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHP atau KETIGA Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. Dakwaan disusun secara alternatif setelah mempertimbangkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim cenderung memilih Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. barangsiapa
2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa mengenai unsur "barangsiapa" Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) bahwa telah terbukti benar Para Terdakwa didalam surat dakwaan yang bernama MARIA ALFONSA BONA Alias MARIA dan YULIANA BALOK Alias YULI telah mengakui benar bahwa namanya yang disebutkan diatas dan didukung oleh 4 (empat) orang Saksi dalam persidangan yang membenarkan hal tersebut dan atas keyakinan hakim, sudah sesuai dalam surat dakwaan dan tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Para Terdakwa terkait hal- hal mengenai kesehatan Para Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani mengamati secara sungguh- sungguh keadaan fisik dan batin Para Terdakwa yang terbukti dalam fakta persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **barangsiapa** " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja Menghilangkan Nyawa orang;

Menimbang bahwa didalam unsur ini sengaja memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut Terdakwa menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan untuk terjadi dan mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang bahwa tentang unsur "dengan sengaja" KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan H.B Vos dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, terjadinya suatu tindakan beserta akibat



akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- a) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) adalah adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan
- b) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*)
- c) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini mengandung elemen alternatif, yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai unsur menghilangkan nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55).

Menimbang bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya atau sebab dari akibat dari perbuatan itu sendiri.

Menimbang bahwa didalam ajaran hukum pidana dikenalkan dengan beberapa teori sebab akibat, yaitu

- a) Teori syarat (*conditio sine quanon*) : akibat yang ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau beberapa faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan. Teori *conditio sine qua non* disebut juga sebagai teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.
- b) Teori khusus (*individualiserende theory*) : mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat.



c) Teori Umum (*generaliserende theory*) : pembatasan mengenai penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu, didalam menentukan sebab akibat tersebut Majelis bebas untuk menentukannya berdasarkan kasus perkasus yang dihadapi . Tegasnya, hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori generalisasi melihat sebab *in abstracto* menurut perhitungan yang layaklah yang akan menimbulkan akibat;

d) Teori Relevansi adalah adanya suatu kelakuan atau tindakan sebagai musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Artinya, kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA. Bertempat di belakang rumah saksi Emalius Snoe Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT. Serangkaian perbuatan yang terjadi yaitu Terdakwa II Yuliana Balok memeluk Korban Maria Bete dari belakang kemudian Terdakwa I Maria Alfonsa Bona mencekik Korban Maria Bete menggunakan tangan kanan, lalu memukul kaki Korban Maria Bete dengan kayu lantoro dan menginjak perut Korban Maria Bete. Akibat kejadian tersebut Korban Maria Bete meninggal dunia;

Menimbang bahwa perbuatan mencekik korban dibagian leher tersebut adalah perbuatan yang sangat berbahaya bagi nyawa karena leher adalah organ vital manusia yang digunakan untuk bernapas. Cekikan ke bagian leher akan membuat seseorang tidak dapat bernafas dan berakibat kehilangan nyawa/ meninggal dunia sesuai yang dialami Korban Maria Bete. Bahwa tindakan dari Terdakwa I Maria Alfonsa Bona telah memenuhi teori khusus (*individualiserende theory*) karena cekikan tersebut menjadi sebab atas akibat yang ditimbulkan yaitu kematian korban Maria Bete;

Menimbang bahwa peran dari Terdakwa II Yuliana Balok adalah memegang Korban Maria Bete agar tidak dapat melepaskan diri dari cekikan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona. Pegangan tersebut memudahkan Terdakwa I Maria Alfonsa Bona untuk mencekik dengan keras di bagian leher yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa Korban. Kedua Terdakwa telah menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan untuk terjadi dan mengetahui akibat yang akan terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa



perbuatan kedua Terdakwa memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi dengan gradasi kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Para Terdakwa mendalilkan mereka menjumpai Korban sudah terbujur kaku tidak bergerak hal ini kemudian tidak bersesuaian dengan Anak Saksi Very Olla yang melihat kejadian sepenuhnya. Keterangan Anak Saksi tersebut secara kekuatan pembuktian didudukkan Majelis Hakim sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat keterangan Saksi lain yaitu keterangan Saksi Videlis Olla Alias Videl bertemu di jalan depan rumah lalu Terdakwa II Yuliana Balok memerintahkan untuk segera melihat Korban Maria Bete dengan mengatakan bahwa "datang dulu liat kamu punya mama, tadi kami berkelahi ko dia ada jatuh";

Menimbang bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa II Yuliana Balok kepada Saksi Videlis Olla Alias Videl yaitu "datang dulu liat kamu punya mama, tadi kami berkelahi ko dia ada jatuh" bersesuaian dengan juga dengan yang disampaikan oleh Saksi Fitriana Amteme Alias Fitri di jalan dekat bertemu Saksi Videlis Olla Alias Videl yang mengatakan bahwa "Fitri cepat itu mama ada berkelahi dengan mama YULIANA BALOK, mama ada jatuh". Bahwa banyak persesuaian yang terjadi setelah Terdakwa II Yuliana Balok menyuruh Saksi Videlis Olla untuk segera menghampiri Korban dan bertemu Fitriana Amteme Alias Fitri sehingga membentuk alat bukti petunjuk. Kemudian dihubungkan juga dengan alat bukti surat visum yang menerangkan bahwa ada cekikan yang menunjukkan ada perkelahian.

Menimbang bahwa dalil dari Para Terdakwa tersebut juga tidak dapat diperkuat dengan keterangan alat bukti lain, mengingat Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain semisal menghadirkan Saksi sehingga dalil Para Terdakwa yang menyatakan bukanlah yang melakukan pembunuhan kepada Korban menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim konstruksikan suatu kesimpulan hukum, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang menurut pendapat Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa mereka yang melakukan perbuatan seperti yang dirumuskan dalam rumusan delik secara materiil dan persoonlijk (*pleger*). mereka yang juga melakukan perbuatan tetapi tidak persoonlijk melainkan dengan perantara



orang lain (*doenpleger*). mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*medepleger*)

Menimbang bahwa kata "*plegen*" diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata *pleger*" dapat diartikan sebagai "Para Terdakwa ". Para Terdakwa dalam pengertian Para Terdakwa tunggal sebagai orang yang secara sendirian memenuhi semua unsur delik. Para Terdakwa adalah semua orang yang dikualifikasikan dalam pasal 55 KUHP, baik sebagai Para Terdakwa , orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut serta melakukan, maupun orang yang menggerakkan atau membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa *doenpleger* orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina atau middelijke dader* dan orang yang disuruh disebut sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa *Medeplegen* dapat diartikan sebagai turut serta melakukan ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua Para Terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan delik. kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan Para Terdakwa yang lain tidak. ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut, dalam syaratnya ada kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka dan adanya kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang bahwa Menurut Majelis Hakim semua tindakan dari Para Terdakwa terhadap korban dan adanya persamaan sikap dan tujuan untuk melakukan tindakan kekerasan dan menghilangkan nyawa dengan cara memegangi Korban dan mencekiknya sesuai peran masing- masing dari Para Terdakwa tersebut. Dapat diartikan sebagai turut serta melakukan (*medeplegen*) pada kemungkinan pertama dalam *medeplegen* yang pada gradasi semua Para Terdakwa memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah memenuhi yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **yang turut serta melakukan perbuatan** secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP barang siapa dengan sengaja telah menghilangkan nyawa yang turut serta melakukan perbuatan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana, yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan-alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa masih mempunyai suami serta anak-anak yang harus diperhatikan, dilindungi dan dinafkahi atas hal tersebut mohon keringanan hukuman. Terkait hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang makna yang terkandung pada konsepsi keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Keadilan mempunyai 2 (dua) aspek yaitu substantif dan prosedural. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*impartiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani/ keyakinan hakim yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum baik Para Terdakwa, Penuntut Umum maupun Korban yang merasa dirugikan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan Majelis Hakim dalam setiap tahapan proses persidangan sampai pengambilan keputusan sudah melaksanakan apa yang telah dijelaskan diatas sehingga putusan ini sudah memenuhi konsep keadilan;

Menimbang bahwa makna yang terkandung dalam konsepsi kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bahwa Majelis Hakim sudah melaksanakan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.



proses persidangan dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan menjatuhkan pidana sesuai dengan batas ancaman pidana sehingga putusan ini sudah memenuhi konsep kepastian;

Menimbang bahwa makna yang terkandung dalam konsepsi kemanfaatan hukum adalah penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan kemudian dikaitkan dengan tujuan dari pidana adalah mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan nilai-nilai nurani hukum dan keadilan dalam masyarakat sehingga putusan ini sudah memenuhi konsep kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju kemeja warna dominan putih dengan garis coklat kotak-kotak ;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna dominan ungu dengan corak batik bunga
3. 1 (satu) buah sarung warna biru dan merahcorak kotak-kotak ;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kaos leher bundar warna dominan coklat yang pada bagian depan terdapat tulisan “ jagung super hibrida Bisi 99 hasil melimpah untung bertambah”

6. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna dominan merah maroon yang pada bagian depan terdapat tulisan “Yeah Ok by” dan kedua lengan baju berwarna putih abu-abu

Adalah baju- baju yang dimiliki oleh Para Terdakwa dan pakaian dikenakan Korban saat peristiwa tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti menimbulkan trauma dari keluarga Korban dan juga tidak ada kegunaan ekonomis jika dikembalikan kepada Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang terdapat tulisan “ROBOT RF 104 4GB” yang di dalamnya berisikan file MP4 Video ukuran 460.548KB dengan nama file 20250119-145947 yang menggambarkan pemeriksaan terhadap anak saksi atas nama Emanuel Veriyanto Olla.

Adalah barang bukti yang akan bermanfaat jika di satukan dengan berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat untuk disatukan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya menghilangkan nyawa korban dan tidak menunjukkan penyesalan atas hal tersebut;
- Bahwa Korban adalah orang tua, perempuan dan orang dalam kondisi tak berdaya sehingga seharusnya dilindungi namun perbuatan Para Terdakwa justru sebaliknya;
- Motif pembunuhan sangat jahat demi keuntungan materi karena berawal dari sengketa batas tanah antara Korban dan Para Terdakwa;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kekacauan di masyarakat karena dalam persidangan terjadi keributan antara Para Terdakwa dan keluarga Korban sehingga atas hak tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa kondisi ketentraman di masyarakat terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARIA ALFONSA BONA Alias MARIA dan Terdakwa II YULIANA BALOK Alias YULI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kemeja warna dominan putih dengan garis coklat kotak-kotak ;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna dominan ungu dengan corak batik bunga
 3. 1 (satu buah sarung warna biru dan merahcorak kotak-kotak ;
 4. 1 (satu) buah celana dalam warna Putih
 5. 1 (satu) buah kaos leher bundar warna dominan coklat yang pada bagian depan terdapat tulisan " jagung super hibrida Bisi 99 hasil melimpah untung bertambah"
 6. 1 (satu) buah baju kaos leher bundar warna dominan merah maroon yang pada bagian depan terdapat tulisan "Yeah Ok by" dan kedua lengan baju berwarna putih abu-abu dimusnahkan;
 7. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang terdapat tulisan "ROBOT RF 104 4GB" yang di dalamnya berisikan file MP4 Video ukuran 460.548KB dengan nama file 20250119-145947 yang menggambarkan pemeriksaan terhadap anak saksi atas nama Emanuel Veriyanto Olla.
- disatukan dalam berkas perkara;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, 8 Mei 2025 oleh A.A Gde Agung Jiwandana S.H. sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama S.H, M.Kn, dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan dibantu para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki A.Md selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Arvan As'ady Putra Pratama S.H. M.Kn

TTD

A.A Gde Agung Jiwandana S.H.

TTD

Muhammad Nurulloh Jarmoko S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Emilia Susanti Fotis Oki A.Md